



TÜRMOB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2018/2.DÖNEM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI

SERMAYE PİYAYASI MEVZUATI

12 Ağustos 2018-Pazar 18:00-19:00

SORULAR

SORU 1: Halka Açık Anonim Ortaklık Statüsünün kazanılması sonucunu doğuran nedenlerden birisi olan 'Payların Halka Arz Edilmesi' işlemini açıklayınız. **(25 PUAN)**

SORU 2: Sermaye Piyasası Kanunundaki 'imtiyazlı paylara' ilişkin düzenlemeleri açıklayınız. **(25 PUAN)**

SORU 3: Sermaye Piyasası Kanunundaki 'Kayıtlı Sermaye Sistemine' ilişkin düzenlemeler nelerdir? Açıklayınız. **(25 PUAN)**

SORU 4: Sermaye Piyasası Kanunundaki 'Kira Sertifikası ve Varlık Kiralama Şirketlerine' ilişkin düzenlemeleri yazınız. **(25 PUAN)**



SINAV KOMİSYONU CEVAPLARI

CEVAP 1: *Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satış işlemi Halka Arz olarak isimlendirilir.*

Payların halka arzı Sermaye Piyasası Kanununun yanı sıra, SPK'nın "Pay Tebliğinde (VII-128.1) düzenlenmiştir. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) ile "İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) de pay halka arzları açısından özel önem taşımaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken hususlar arasında, halka arz edilen varlığın herhangi bir sermaye piyasası aracı değil anonim şirket sermayesini temsil eden kıymetli evrak ve menkul kıymet niteliğine haiz bir "pay" olması gerekliliğidir. Bu bağlamda, 6362 sayılı SerPK ile hukuk sistemimize dahil olan yeni bir kavram olan ve Pay Tebliğinin m.4/1/r hükmünde "*Sermayede temsil edilmesi zorunlu olmayan, sabit bir getiri taahhüdü barındırmayan, pay sahipliği haklarından birini ya da bir kısmını veren ve bu nitelikte olduğu Kurul'ca belirlenen menkul kıymetler*" şeklinde tanımlanmış olan "pay benzeri diğer kıymetler"i halka arz etmenin de halka açık anonim ortaklık olabilme açısından bir önemi bulunmamaktadır.

Aynı şekilde halka kapalı bir anonim şirketin borçlanma aracı ihraç etmesi de onu halka açık anonim ortaklık haline getirmez. Bu durumda ancak ilgili ortaklığın Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmasından bahsedilebilecektir. Belirtmek gerekir ki, "payların halka arz edilmiş olması" yoluyla halka açık anonim ortaklık statüsünün kazanılması, ortaklık tarafından halka arzın gerçekleştirildiği halleri kapsadığı gibi sahip olduğu payları "halka arz eden" bir pay sahibinin gerçekleştirdiği halka arzı da içine almaktadır. Aynı şekilde, halka açık anonim ortaklık statüsünün kazanılması açısından mevcut payların halka arz edilmesi ile sermaye artırımları ile oluşturulan payların halka arzı arasında da bir fark bulunmamaktadır. Her iki durum da Kanun ve Pay Tebliği açısından payların fiili halka arzı kapsamında düzenlenmektedir.

CEVAP 2: SerPK m. 28/1 hükmünde, sermaye piyasalarının etkin ve şeffaf çalışması prensibi ile uyumlu olarak pay sahiplerinin ortak olacakları şirketlerdeki hak ve menfaatlerini anlamasının öneminin vurgulanması amacına yönelik olarak ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının ilk halka arzında mevcut tüm imtiyazların şeffaf ve anlaşılır detayda kamuya duyurulması zorunluluğu düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, Kurul'un belirlediği esaslar çerçevesinde, faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hâller saklı kalmak kaydıyla, mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların Kurul kararı ile ortadan kalkacağı hükme bağlanmıştır (SerPK m. 28/2). Ancak söz konusu imtiyazlı payların kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması hâlinde bu hükmün uygulama alanına sahip olmadığı da anılan fıkırdaki açıkça belirtilmiştir.

İmtiyazlı pay düzenlemesi ile, *imtiyazsız pay sahiplerinin korunması ilkesi gözetilerek; imtiyaza sahip grupların diğer ortakların da menfaatine uygun davranmasının, belirli pay gruplarının aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin gözetiminin daha etkin bir şekilde yapılmasının ve nihayetinde etkinsiz yönetimlerin değiştirilerek şirketi daha iyi yönetecek kişilerin göreve gelmesinin sağlanması*" amaçlanmaktadır.



CEVAP 3: 6362 sayılı SerPK m. 3/1/l hükmünde, kayıtlı sermaye sistemi, “Anonim ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanununun esas sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın pay çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, ticaret siciline tescil ve ilan edilmiş sermayelerini” ifade etmektedir.

Kayıtlı sermaye sistemi, TTK’daki esas sermaye sisteminin alternatifini oluşturmakta olup, ortaklıklara sermaye artırım ve benzeri genel kurul kararını gerektiren bir takım işlemlerin uzun prosedürlere gerek olmaksızın uygulanabilmesini öngörmektedir.

Sermaye, ortaklık esas sözleşmesinde yer almaktadır. Dolayısıyla, sermayedeki değişiklikler için esas sözleşme değişikliğine ve genel kurul tarafından karar alınmasına ilişkin prosedüre uyulmak gerekmektedir. Kayıtlı sermaye sistemine geçildikten sonra bu sistemde, çıkarılmış sermayenin artırımını genel kurulca değil yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilebileceğinden söz konusu prosedürlere uyulması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kayıtlı sermaye sisteminde üç farklı sermayeden bahsedilir. Bunlar başlangıç sermayesi, çıkarılmış sermaye ve kayıtlı sermayedir. SerPK m.3/1/b hükmüne göre başlangıç sermayesi, “Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların sahip olmaları zorunlu olan asgari çıkarılmış sermayelerini”, SerPK m. 3/1/d uyarınca çıkarılmış sermaye, “kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı yapılmış paylarını temsil eden sermayelerini” ifade eder. Bu tür sermaye, tam ve nakden ödeme ilkesi uyarınca esas sermaye sistemindeki ödenmiş sermayeyi gösterir. Aynı hükmün (l) bedinde ise kayıtlı sermaye, “anonim ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanununun esas sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın pay çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, ticaret siciline tescil ve ilan edilmiş sermayelerini” ifade etmektedir.

Daha önce TTK uyarınca bu sisteme geçmiş olan ortaklıklar için ayrıca Kurul izni aranmaz. Böylelikle, kayıtlı sermaye sisteminde, yönetim kurulu, 6102 sayılı TTK’nın esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın esas sözleşmelerinde tespit edilen kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayelerini artırmaya yetkilidir. Bu yetki genel kurul tarafından en çok beş yıl süre ile verilebilir. Bu yetkinin süresi azami beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. İmtiyazlı payların varlığı hâlinde bu madde kapsamında yapılacak esas sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararları, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca TTK’da yer alan esaslara göre onaylanır. Ancak, ortaklıkların kayıtlı sermaye tavanı dâhilindeki sermaye artırımlarında ayrıca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu kararı aranmaz.

CEVAP 4:

Kira sertifikaları, her türlü varlık veya hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan, nitelikleri Kurulca belirlenen sermaye piyasası araçlarıdır.

Varlık kiralama şirketleri, münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulan anonim ortaklıklardır. Varlık kiralama şirketi, Kurul tarafından uygun görüş verilen esas sözleşmesinde belirtilen faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi sahip olduğu varlıklar



TÜRMÖB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

ve haklar üzerinde esas sözleşmesinde izin verilenler hariç olmak üzere, üçüncü kişiler lehine hiçbir aynı hak tesis edemez ve bunları kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir şekilde kiralayamaz veya devredemez.

Kira sertifikaları itfa edilinceye kadar, varlık kiralama şirketinin portföyünde yer alan varlıklar ve haklar, ihraççının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

İhraççının kira sertifikalarından kaynaklanan yükümlülüklerini vadesinde yerine getirememesi, yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi, faaliyet izninin kaldırılması veya iflası hâlinde portföyündeki varlıklardan elde edilen gelir öncelikle kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılır. Bu durumda Kurul kira sertifikası sahiplerinin haklarının korunmasını teminen gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.